域名作价转让暨彩礼债务清偿协议

协议编号			
签署日期	_____年____月____日	**签署地点**	_____（用于确定管辖法院）

第一条　双方信息与标的域名

甲方（转让方 / 彩礼给付方）

姓名：_____　　身份证号：_____

联系地址：_____　　电话：_____

乙方（受让方 / 彩礼接收方）

姓名：_____　　身份证号：_____

联系地址：_____　　电话：_____

标的域名

- 域名全称：_____
- 注册商：_____
- 当前注册人（WHOIS）：_____
- 注册日期：_____年____月____日　　到期日期：_____年____月____日
- 域名状态：正常 / 锁定（若锁定，甲方承诺过户前解除）
- 隐私保护：开启 / 关闭（若开启，甲方承诺过户前解除）
- 是否存在争议 / 仲裁 / 冻结：是 / 否（如是，须附书面说明）

第二条　彩礼债务确认

2.1　双方确认：甲方基于婚约习俗已给付乙方彩礼总额人民币（大写）_____元（¥_____）。该总额以附件一《彩礼已支付明细表》为准，除此表外其他经济往来不计入彩礼。

2.2　双方一致同意：将本协议标的域名作价人民币（大写）_____元（¥_____），用于抵偿上述彩礼总额中的等额部分。

2.3　本协议项下的"抵债"属于双方对彩礼给付形式的合意安排，不改变彩礼的法律性质。若未来司法机关依据法释〔2024〕1号认定应予返还，按本协议第六条处理。

第三条　域名作价与抵偿

3.1　作价依据（复合举证）

- （1）原始成本凭证：甲方提供域名购买发票扫描件（见附件二）
- （2）市场参考凭证：甲方提供平台购买账单、挂单记录或历史成交截图
- （3）协商定值：双方确认作价金额为人民币（大写）_____元（¥_____），该金额不低于原值且参照同类域名近期市场行情具有合理性

3.2　抵偿方式　甲方将标的域名的全部权利（注册权、解析权、管理权、转让权及附属服务控制权）转让给乙方，对应冲抵第二条所述债务。

3.3　剩余债务处理（三选一，删除其余）

- □ 甲方于_____年____月____日前一次性补足
- □ 乙方自愿免除
- □ 另行签订补充协议

3.4　法律性质　本协议签署后至域名实际过户完成前，原彩礼债务不消灭；域名依约过户至乙方名下后，对应金额彩礼债务视为履行完毕。若甲方未按约过户，乙方有权选择继续履行过户或恢复主张原彩礼债权。

第四条　交付与权属转移

4.1　甲方应于签署后____个工作日内（不超过30日）完成：

- （1）注册商后台发起过户，注册人变更为乙方或其指定主体
- （2）解除隐私保护、注册商锁定及一切转出限制
- （3）交付 Auth Code / EPP 转移码，提供转移记录截图

- （4）移交 DNS、邮箱、SSL、CDN 等全部附属服务控制权
- （5）配合乙方完成 WHOIS 更新并截图存证（前后各一份）
- （6）提供注册商转移确认邮件或工单记录

4.2　交付完成标准　注册商系统显示乙方为注册人，且乙方可独立登录后台全功能操作。

4.3　过渡期禁止行为　自签署日至交付完成日，甲方不得修改 DNS、转卖、质押、抵押、信托、转移注册商、许可第三方使用，或实施任何其他减损域名价值的行为。

4.4　过渡期维护义务　甲方应以善良管理人标准维持域名正常解析、续费、不被黑名单或降权。因甲方过错导致价值显著减损的，乙方有权要求作价折让。

第四条之二　夫妻财产约定

4.5　共同财产确认　乙方同意，标的域名按第四条规定过户完成后，该域名（含附属权益、后续增值及收益）作为甲乙双方夫妻共同财产。**本条款自双方依法登记结婚之日起生效**。若双方最终未登记结婚，则本条款不发生效力，域名仅按彩礼抵债标的处理。

4.6　登记与持有方式

- 域名注册人可登记为：☐ 乙方个人名下　☐ 双方共同名下　☐ 双方指定主体
- 无论登记在谁名下，均不改变共同财产性质

4.7　管理与处分

- 日常解析、续费、技术维护由_____方负责
- 重大处分（出售、质押、赠与、许可他人长期使用、变更注册商）须经双方书面同意
- 任一方不得擅自将域名转入个人名下隐匿、转移

4.8　收益归属　婚内域名产生的广告、许可、转让、流量等收益归夫妻共同所有。

4.9　离婚分割预约定（三选一，删除其余）

- ☐ 域名归乙方所有，乙方按当时评估价值向甲方补偿 50%
- ☐ 域名归甲方所有，甲方按当时评估价值向乙方补偿 50%
- ☐ 公开竞价，价高者得，得方补偿另一方 50%

4.10　未结婚时的自动回转　若双方最终未登记结婚，域名已按第四条完成过户的，乙方应在收到甲方书面要求后30日内配合将域名反向过户回甲方名下，过户费用由甲方承担。

第五条　甲方保证

甲方保证域名：权属清晰、无争议、无仲裁（UDRP/URS　等）、无查封、无质押、不侵权、不在黑名单、资料真实。因权属瑕疵导致域名被追回或注销的，甲方按作价金额 130% 补偿，并承担乙方维权费用（律师费、公证费、诉讼费、保全费等）。

第六条　婚约变化时的处理

6.1　域名完成过户后，对应抵偿的彩礼债务视为履行完毕，但该履行不影响司法机关依法裁判。

6.2　若未来发生彩礼返还纠纷，按法释〔2024〕1号裁判：

- 已登记且共同生活：原则上不返还
- 已登记但共同生活时间短且数额过高：法院酌定部分返还
- 未登记但共同生活：按共同生活时间、孕育情况、双方过错酌定
- 未登记且未共同生活：原则上返还

6.3　已过户域名价值纳入"已给付彩礼"一并核算。法院裁判要求返还的，按以下方式履行：

- （a）乙方将域名反向过户回甲方（费用甲方承担），抵充返还金额
- （b）乙方保留域名，按裁判金额支付现金

乙方30日内未选择的，视为选择（b）。

6.4　彩礼返还与离婚分割的适用顺序：若法院同时涉及彩礼返还和离婚财产分割，则彩礼返还部分优先执行，剩余部分再按第 4.9 条处理。

第七条　税务与费用

7.1　甲方应提供域名购买环节合法有效的原始凭证（发票、平台订单截图等），详见附件二。

7.2　税费承担

- 本次域名转让若被税务机关认定为应税行为，甲方为法定纳税人
- 个人所得税（财产转让所得 20%）由甲方承担
- 若税务机关核定征收，补税由甲方承担，本协议抵债效力不受影响
- 建议从作价金额中预留 10%–20% 作为税款准备金（可选）

7.3　过户手续费、转移费、公证费、评估费由_____方承担（或各半）。

第八条　存证与公示

协议脱敏版发布于标的域名根路径，仅保留协议编号、签署日期、域名、作价金额、双方姓名（可隐去部分字段）。网页公示仅作存证，权属以注册商登记为准。

第九条　违约责任

9.1　甲方逾期交付：每逾期一日，按作价金额万分之五支付违约金；超30日，乙方可解除抵债部分，恢复原债权，并要求支付作价金额 10% 的违约金。

9.2　甲方虚假陈述或提供虚假凭证：退还已抵金额，另支付作价金额 20% 的惩罚性违约金。

9.3　乙方无正当理由拒绝配合过户：经催告7日未改，甲方可中止履行，顺延交付。

9.4　违约方赔偿守约方直接损失及合理维权费用（律师费、公证费、诉讼费、保全费等）。

第十条　争议解决

协商不成，按第____种方式解决（二选一，删除其余）：

- ☐ 提交 CIETAC 仲裁（地点：北京 / 上海 / 深圳）
- ☐ 向注册商所在地有管辖权法院起诉

第十一条　生效

11.1　自双方签字按印之日起成立。

11.2　域名权属自过户登记完成时发生变动。

11.3　第四条之二（夫妻财产约定）自双方登记结婚之日起生效。

11.4　第六条、第八条自签署日起对双方有约束力。

签署栏

甲方（签字 + 按指印）

正楷姓名：_____

日期：_____年____月____日

乙方（签字 + 按指印）

正楷姓名：_____

日期：_____年____月____日

见证人（如有）：

姓名：_____　　身份证号：_____

签字：_____　　日期：_____

附件清单

- 附件一：《彩礼已支付明细表》
- 附件二：《域名原值与作价凭证汇总表》
- 附件三：《WHOIS 变更前后截图》
- 附件四：《注册商转移确认函》
- 附件五：《域名抵债确认函》
- 附件六：《夫妻共同财产约定确认书》
- 附件七：《签署前核对清单》

附件一　彩礼已支付明细表

序号	项目	金额（元）	给付时间	给付方式	凭证编号	备注
1						
2						
3						
4						
5						
合计	人民币（大写）_____元（¥_____）					

确认与排除：本表所列项目即为第二条所指"彩礼总额"的全部构成。除本表所列项目外，双方在交往期间产生的其他经济往来（包括但不限于日常消费、节日红包、旅游开支、小额馈赠等）均不属于彩礼范畴，不计入彩礼总额，亦不适用本协议的任何条款。

甲方签字：_____　　乙方签字：_____

日期：_____年____月____日

附件二　域名原值与作价凭证汇总表

序号	凭证类型	凭证名称 / 编号	金额（元）	出具方	对应域名	备注
1						
2						
3						

双方确认以上凭证真实有效，作价金额为人民币（大写）_____元。

甲方签字：_____　　乙方签字：_____

日期：_____年____月____日

附件四　注册商转移确认函

兹确认，域名 _____ 已于_____年____月____日完成从甲方（身份证号：_____）至乙方（身份证号：_____）的过户登记。

注册商名称：_____

转移确认编号：_____

注册人变更记录截图附后。

甲方签字：_____　　乙方签字：_____

日期：_____年____月____日

附件五　域名抵债确认函

致：甲方（姓名：_____　身份证号：_____）

本人（乙方）已收到域名 _____，并已按协议完成过户登记。现确认：

1. 域名的全部权利已归本人所有；

2. 该域名对应抵偿的彩礼金额人民币（大写）_____元（¥_____）视为已清偿完毕；

3. 就上述金额，甲方不再负有任何给付义务。

本确认函自签署之日起生效。

乙方（签字 + 按指印）：_____　　正楷：_____　　日期：_____

附件六　夫妻共同财产约定确认书

双方确认：

1. 标的域名过户完成后即作为夫妻共同财产，但该约定自双方依法登记结婚之日起生效；

2. 若双方未登记结婚，本确认书不发生效力；

3. 双方对域名享有平等处理权，重大处分须一致同意；

4. 婚内收益共同所有；

5. 离婚分割按主协议第 4.9 条执行；

6. 本确认书自域名按主协议第四条完成过户之日起成立，自登记结婚之日起生效。

甲方（签字按印）：_____　　乙方（签字按印）：_____

日期：_____年____月____日

附件七　签署前核对清单（双方逐项确认并签字）

- □ 1. 双方姓名、身份证号、联系方式已准确填写
- □ 2. 域名全称、注册商、注册日期、到期日期已核实无误
- □ 3. 彩礼总额（大写与小写）已核对一致；附件一已完整填写
- □ 4. 作价金额已填写；剩余债务处理已勾选一项并删除其余
- □ 5. 交付工作天数已填写（不超过30日）
- □ 6. 离婚分割方式已勾选一项并删除其余
- □ 7. 争议解决方式已勾选一项并删除其余
- □ 8. 双方确认已各自阅读并理解本协议全部条款，特别是第四条之二和第六条的效力关系

双方确认，以上各项均已核对无误。任何未填写的空白或未被删除的选项，均视为双方放弃就该事项提出异议的权利。

甲方签字：_____　　乙方签字：_____

日期：_____年____月____日

使用提示

1. 所有带下划线处需在签署前手写填入。
2. 所有"三选一""二选一"处须勾选一项并删除其余选项。
3. 建议双方各自聘请独立律师审阅。
4. 大额建议办理公证。
5. 本协议为模板，签署前请结合当地司法实践与具体案情调整。
6. 本协议内容如需引用，应以公证机构存档版本或双方签署的纸质原件为准。

—— 本协议为域名作价转让暨彩礼债务清偿协议，欢迎公众监督与验证 ——